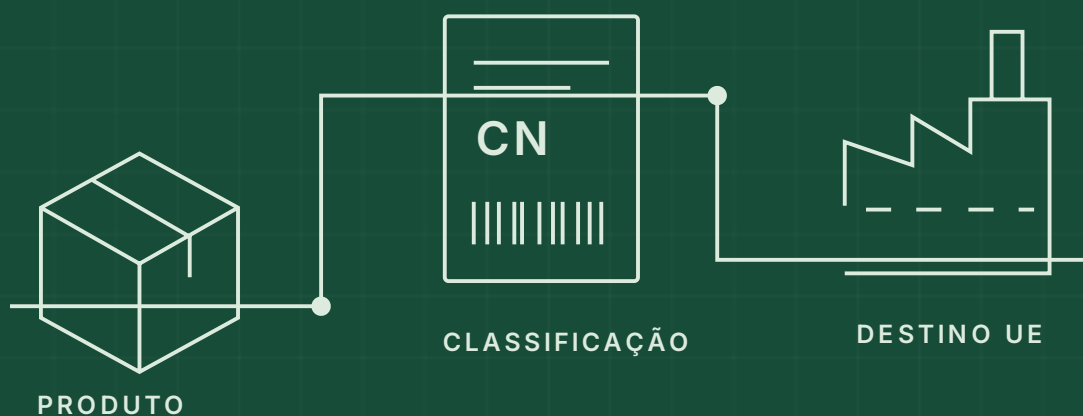


CBAM · DIAGNÓSTICO DE ENQUADRAMENTO

Minha empresa está no CBAM?

Um diagnóstico prático de produtos, códigos CN e
exposição na cadeia de exportação

Descubra se seus produtos e sua cadeia de exportação estão
abrangidos pelas regras europeias.



O que este diagnóstico vai responder

O CBAM, Mecanismo de Ajustamento Carbônico Fronteiriço, relaciona determinadas importações na União Europeia às emissões incorporadas na produção. Ele se conecta ao sistema europeu de comércio de emissões, o EU ETS.

Analise **um produto, um cliente e uma operação por vez**. A empresa brasileira pode precisar fornecer dados mesmo quando a obrigação de declarar e entregar certificados cabe ao declarante autorizado na UE.

R1 Importação abrangida e sujeita às obrigações CBAM.

R2 Fornecedor de precursor em uma cadeia que chega à UE.

R3 Isenção aplicável e confirmada, com evidências e acompanhamento.

R4 Sem enquadramento direto identificado no escopo atual.

R5 Diagnóstico inconclusivo: faltam informações essenciais.

Quatro termos que você vai encontrar

CN

Nomenclatura Combinada: classificação aduaneira utilizada pela UE.

Precursor

Mercadoria relevante para as emissões de outro bem CBAM, conforme as regras do processo.

Emissões incorporadas

Emissões atribuídas à produção segundo os limites e métodos do CBAM.

Declarante autorizado

Entidade autorizada a cumprir as obrigações CBAM da importação.

O diagnóstico é por operação. Um resultado não deve ser estendido automaticamente a todos os produtos ou clientes da empresa.

O que mudou para as empresas em 2026

As importações de 2026 já pertencem ao período definitivo. O calendário de certificados em 2027 não adia a necessidade de enquadrar produtos e organizar evidências.

31 DEZ 2025 Encerramento	● Termina a fase transitória, com seus relatórios trimestrais.
01 JAN 2026 Em vigor	● Começa o regime definitivo. O limite de minimis é de 50 t por importador e ano, nas condições da p. 10.
14 AGO 2026 Orientação	● Novos guias G1 e G2 para operadores fora da UE explicam conceitos, papéis e dados.
30 SET 2026 Avaliação	● A Comissão mantém a referência de 50 t. Os 0,87% de emissões estimadas como isentas não são um limite para empresas.
01 FEV 2027 Aplicação futura	● Início previsto da venda de certificados CBAM.
30 SET 2027 Primeiro prazo anual	● Primeira declaração anual e entrega de certificados relativos às importações de 2026.

VALORES PADRÃO

Foram corrigidos pelo Regulamento de Execução (UE) 2026/1740. Consulte a versão vigente. Dados reais usados na declaração exigem a verificação aplicável; valores padrão são permitidos nas condições legais.

PROPOSTA · COM(2025) 989

A ampliação a outros produtos a jusante permanece identificada como proposta nas fontes consultadas. Alguns produtos transformados já constam do Anexo I atual.

Quais produtos estão abrangidos?

O ponto de partida é o Anexo I do regulamento. Ele reúne mercadorias selecionadas de seis setores, identificadas por códigos CN e descrições.

Setor	Exemplo	CN / posição	Cuidado na conferência
Cimento	Clínquer	2523 10 00	Confira o tipo e a descrição do produto.
Ferro e aço	Parafusos e porcas	7318	A posição contém diferentes códigos de oito dígitos.
Alumínio	Barras e perfis	7604	Forma e composição orientam a classificação.
Fertilizantes	Fertilizantes nitrogenados	3102	Nem todo fertilizante está abrangido.
Hidrogênio	Hidrogênio	2804 10 00	Sem a isenção de minimis de 50 t.
Eletricidade	Energia elétrica	2716 00 00	Sem a isenção de minimis de 50 t.

Tabela exemplificativa, não exaustiva. Posições de quatro dígitos representam grupos; a classificação concreta normalmente exige CN de oito dígitos.

O material não determina sozinho o enquadramento

Conter aço ou alumínio não coloca qualquer mercadoria no CBAM. Existem exclusões expressas, recortes de descrição e códigos com a indicação **"ex"**, que abrangem apenas parte da posição.

O capítulo 72, por exemplo, tem exclusões no Anexo I, incluindo sucatas da posição 7204. Também não se deve presumir que todos os fertilizantes ou artigos de alumínio sejam abrangidos.

Registre a comparação: código confirmado + descrição técnica + entrada correspondente no Anexo I. Use a tabela apenas para iniciar a busca.

Como conferir o código CN do meu produto

A NCM brasileira e a CN europeia partem do Sistema Harmonizado, cujos primeiros seis dígitos são uma referência comum. Os oito dígitos não são automaticamente equivalentes.

01 Descreva a mercadoria.

Reúna composição, função, forma, processo de fabricação e ficha técnica. Nome comercial sozinho pode ser insuficiente.

02 Use a NCM como ponto de partida.

Compare o enquadramento no Sistema Harmonizado e os desdobramentos europeus, sem copiar os oito dígitos.

03 Confirme a CN da importação.

Consulte a pauta europeia e peça validação ao importador ou especialista aduaneiro. Registre a versão aplicável na data da operação.

04 Leia o Anexo I completo para esse código.

Uma posição curta pode incluir seus desdobramentos, respeitadas exclusões expressas e recortes "ex". Confira também a descrição.

05 Guarde a evidência.

Arquive a consulta, a confirmação do cliente e o responsável pela análise. Reveja quando produto ou classificação mudar.

Registro mínimo

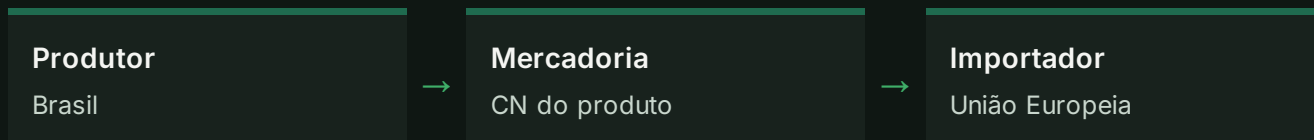
Produto e ficha técnica · NCM de partida · CN confirmado · entrada do Anexo I · fonte e data · responsável pela validação.

CN não confirmado = diagnóstico inconclusivo. A semelhança entre produtos, nomes ou códigos não substitui a classificação da mercadoria efetivamente importada.

Como meu produto chega à União Europeia?

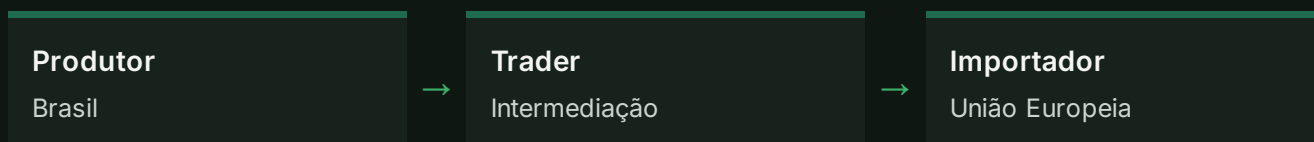
O endereço do comprador não basta. Confirme o destino da importação, a mercadoria que entra na UE e o regime aduaneiro.

01 · Exportação direta



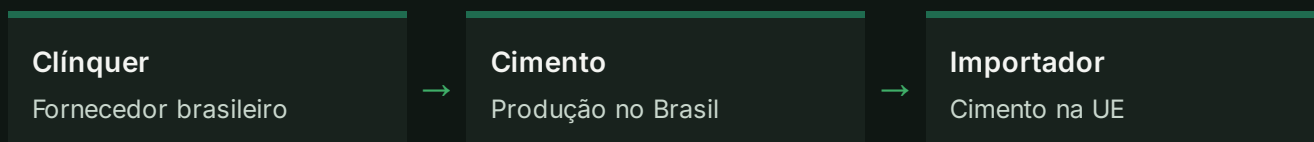
Se a mercadoria está no Anexo I, avalie as condições da importação e eventuais exceções. Identifique quem cumpre as obrigações CBAM.

02 · Venda por trader



A intermediação não elimina o CBAM. O trader pode reunir dados, mas não se torna automaticamente o declarante autorizado.

03 · Fornecimento de precursor no Brasil



O fornecedor de clínquer pode participar da cadeia de dados mesmo sem exportar. Avalie o precursor e o produto final abrangido.

Europa não é sinônimo de UE. Venda a cliente europeu não prova importação na União Europeia. Peça confirmação do destino, do importador e do fluxo aduaneiro.

Quem responde por cada informação?

A obrigação legal na UE e a produção de dados fora da UE são responsabilidades diferentes. Identifique as entidades envolvidas e combine a troca de informações.

Ator	Papel na operação	Informação a confirmar
Produtor fora da UE	Conhece instalação, processo e produto.	Mercadoria, origem e dados de produção conforme a metodologia aplicável.
Fornecedor de precursor	Produz insumo relevante para outro bem CBAM.	Tipo, quantidade, instalação, período e emissões quando requeridas.
Trader	Intermedeia a venda e o fluxo de documentos.	Destino final, importador e canal de envio dos dados.
Importador / representante indireto	Atua na importação, conforme o arranjo legal.	CN, regime aduaneiro, identidade do importador e agregado anual para minimis.
Declarante CBAM autorizado	Cumpre as obrigações CBAM.	Declaração, emissões, verificação aplicável e entrega de certificados.

Identifique a pessoa jurídica, além do contato

Solicite a razão social do importador, seu identificador **EORI** (registro aduaneiro europeu), a entidade responsável pelo CBAM e o contato operacional. Um distribuidor, cliente ou agente comercial pode ter papel diferente do importador.

Incoterm sozinho não resolve a atribuição. Confirme a estrutura da importação e da representação aduaneira. Não presuma que o cliente que paga a fatura seja o declarante CBAM.

Pedidos comerciais podem exigir informações adicionais. Registre separadamente o fundamento regulatório e o que foi acordado com o cliente.

Posso estar na cadeia sem exportar?

Sim. Um produtor brasileiro pode fornecer um precursor a outra indústria, que produz uma mercadoria abrangida e a exporta para a UE.

EXEMPLO HIPOTÉTICO · CADEIA DO CIMENTO

Clínquer

Seu produto



Cimento

Produto de seu cliente



Importação UE

Produto final abrangido

As emissões do clínquer podem integrar as emissões incorporadas do cimento, conforme as regras do processo.

Insumo comum

Material usado no processo. Seu uso, por si só, não o transforma em precursor CBAM.

Precursor CBAM

Mercadoria abrangida relevante dentro dos limites do processo, segundo a definição e as regras metodológicas aplicáveis.

O que alinhar com a indústria cliente

- Qual produto final será importado na UE e qual seu CN?
- O seu produto é um precursor relevante desse processo?
- Quais quantidades, instalações e períodos precisam ser rastreados?
- Serão usados dados reais, com a verificação aplicável, ou valores padrão permitidos?

Não aplique 50 t às suas vendas de precursor. A isenção de minimis depende do agregado anual do importador na UE, relativo às mercadorias cobertas pela regra.

As emissões CBAM seguem limites próprios. Inventário corporativo e avaliação completa de ciclo de vida não substituem automaticamente os dados exigidos pela metodologia CBAM.

Quais exceções precisam ser verificadas?

Exceções precisam de fundamento e evidências. O país de embarque, por exemplo, não comprova a origem da mercadoria.

Hipótese	O que verificar	Evidência essencial
Origem do Anexo III	Mercadorias originárias de Islândia, Liechtenstein, Noruega, Suíça e territórios listados.	Origem efetiva e enquadramento na lista vigente.
Uso militar	Hipótese específica do art. 2, nas condições legais.	Destinação e documentação que comprovem a hipótese.
Hidrogênio / eletricidade	Exceções específicas de origem, geração ou zona marítima previstas no regulamento.	Local de origem ou geração e fundamento aplicável.
Regime aduaneiro	Entrada, reexportação e eventual introdução em livre prática na UE.	Declarações e condições do regime. Não é uma isenção genérica.
De minimis	Agregado anual do importador e mercadorias elegíveis.	Total, monitoramento e indicação aduaneira. Veja p. 10.

ORIGEM NÃO É PAÍS DE TRÂNSITO

Mercadoria brasileira revendida ou embarcada pela Suíça não adquire automaticamente origem suíça. Confirme a origem aduaneira.

Atenção ao aperfeiçoamento ativo na UE

Se o produto processado é introduzido em livre prática, pode haver CBAM sobre os bens originalmente abrangidos, mesmo com CN final fora do Anexo I. Reexportação requer análise das condições do regime.

Ser PME, ter baixas emissões, vender por trader ou contar com acordo comercial não cria uma isenção geral.

Como funciona a regra de minimis?

50 t

Até 50 toneladas, inclusive.

Limite de massa líquida de mercadorias por importador e ano-calendário.

Some as mercadorias abrangidas de **cimento, ferro e aço, alumínio e fertilizantes**, entre códigos CN e fornecedores do mesmo importador. Não são toneladas de CO₂, faturamento, limite por embarque ou por exportador.

40 t

Agregado anual confirmado: pode haver isenção, observadas as condições e a indicação aduaneira.

50 t exatas

O limite ainda não foi ultrapassado. Monitorar novas importações continua necessário.

10 + 45 = 55 t

Dois fornecedores do mesmo importador. O agregado supera o limite, mesmo com cada fornecedor abaixo de 50 t.

51 t no ano

As obrigações alcançam todas as 51 t abrangidas daquele ano, inclusive as importações anteriores à ultrapassagem.

Exemplos hipotéticos, considerando apenas mercadorias elegíveis para esta regra.

Hidrogênio e eletricidade ficam fora desta isenção. O limite de 50 t não se aplica a esses dois setores.

O que pedir ao importador

Confirmação do agregado anual, responsável pelo acompanhamento e tratamento da isenção na declaração aduaneira. Suas vendas isoladas não mostram o volume que ele compra de outros fornecedores.

O antigo critério de € 150 por remessa foi substituído como regra geral de minimis. A avaliação da Comissão de 30/09/2026 mantém a referência de 50 t. Revise o limite em futuras edições.

Árvore de decisão: qual é a minha situação?

Comece no passo 1. Siga "sim" ou "não". Se uma informação necessária não foi confirmada, registre R5 e a evidência pendente.

1 O código CN e a descrição foram validados?

Sim → 2

Não / não sei → R5 Confirmar CN.

2 A mercadoria está no Anexo I?

Sim → 3

Não → R4 Conferir regime especial.*

3 Essa mercadoria será importada na UE?

Sim, inclusive via trader → 4

Não → 3A · Não sei → R5

3A · É precursor de um produto abrangido que será importado na UE?

Sim → R2 · Não → R4 · Não sei → R5

4 Há outra exceção legal comprovada?

Sim → R3 Registrar fundamento.

Não → 5 · Não sei → R5

5 É hidrogênio ou eletricidade?

Sim → R1 Sem minimis de 50 t.

Não → 6

6 Qual é o agregado anual do importador?

Até 50 t, inclusive → R3 Declarar e monitorar.

Acima de 50 t → R1 Todo o ano.

Não confirmado → R5 Solicitar o total do importador.

R1 Sujeita às obrigações

R3 Isenção confirmada

R5 Inconclusivo

R2 Cadeia de precursor

R4 Sem escopo direto identificado

* Se houve aperfeiçoamento ativo na UE, analise os bens originalmente abrangidos antes de concluir R4. Para R3 por minimis, confirme as condições e monitore a evolução do ano (p. 10).

Quatro casos para testar o raciocínio

Os cenários abaixo ilustram o método. A conclusão real depende de classificação, origem, regime e informações do importador.

CASO 01 · VENDA DIRETA

Parafusos para a UE

Fabricante brasileiro exporta parafusos com CN validado na posição 7318. O importador confirma 80 t de mercadorias elegíveis no ano e não há outra exceção.

R1 · Importação sujeita. Alinhar dados com o declarante, que cumpre as obrigações CBAM.

CASO 02 · INTERMEDIACÃO

Perfis via trader

Perfis de alumínio da posição 7604 chegam à UE via trader. O destino é conhecido, mas ninguém confirmou o agregado anual do importador.

R5 · Inconclusivo. O trader não elimina o CBAM. Identificar o importador e verificar minimis.

CASO 03 · CADEIA NO BRASIL

Clínquer para cimento

Uma indústria vende clínquer a uma cimenteira brasileira. Ela confirma o uso como precursor de cimento abrangido que será importado na UE.

R2 · Cadeia de precursor. Mapear quantidades e dados requeridos para o produto final.

CASO 04 · MATERIAL NO PRODUTO

Máquina que contém aço

A máquina é exportada do Brasil e sua CN validada não está no Anexo I atual. Não houve aperfeiçoamento ativo na UE envolvendo bens abrangidos.

R4 · Sem escopo direto identificado. Separar pedidos comerciais de dados e acompanhar propostas futuras.

Um novo fato pode mudar o resultado. Novo código, destino, regime ou volume do importador exige reabrir a análise e atualizar o registro.

Ficha de diagnóstico por operação

Preencha uma ficha por produto, cliente e operação. Use “não confirmado” quando faltar evidência. Esta ficha não atribui pontos nem substitui a validação do enquadramento.

Empresa / responsável

Data da análise / próxima revisão

01 · Produto e classificação

Descrição técnica / referência da ficha do produto

NCM de partida / CN europeu validado

Quem validou / fonte / data

Entrada e descrição no Anexo I

Instalação produtora / origem aduaneira

02 · Cliente, cadeia e destino

Cliente / trader / contato

Destino da importação / regime aduaneiro

Precursor? Produto final / CN / uso

Importador / razão social / EORI

Declarante CBAM / representante / contato responsável

03 · Exceções e evidências

Massa líquida anual agregada do importador

Ano / fonte / responsável pelo acompanhamento

Isenção alegada / fundamento / documentos / indicação aduaneira

Resultado preliminar · marque um

- ☐ R1 · Sujeita às obrigações ☐ R2 · Cadeia de precursor
☐ R3 · Isenção confirmada ☐ R4 · Sem escopo direto
☐ R5 · Inconclusivo

Evidências que sustentam o resultado / pendências

Próxima ação / responsável / prazo

Do diagnóstico ao próximo passo

Transforme o resultado em uma ação verificável. Comércio exterior e sustentabilidade devem trabalhar com produção, cliente e assessoria aduaneira.

Resultado	Próximo passo	Quem envolver
R1 · Sujeita	Alinhar dados, metodologia, verificação aplicável e calendário.	Produtor, cliente e declarante autorizado.
R2 · Precursor	Confirmar produto final, limites do processo e dados necessários.	Produção e indústria que usa o precursor.
R3 · Isenção	Arquivar fundamento e evidências; monitorar alterações e volume anual.	Importador e responsável aduaneiro.
R4 · Sem escopo	Guardar a classificação e acompanhar mudanças do produto e da norma.	Comércio exterior e responsável regulatório.
R5 · Inconclusivo	Listar lacunas, atribuir responsáveis e prazo para reavaliar.	Detentor de cada informação pendente.

Quatro perguntas para enviar ao cliente

- 1 Qual CN será declarado e qual pessoa jurídica será o importador na UE?
- 2 Quem é o declarante CBAM autorizado e qual contato coordena o tema?
- 3 Existe isenção? Qual fundamento, evidência e confirmação do agregado anual a sustentam?
- 4 Quais dados, método, formato e prazo precisam ser atendidos pelo produtor e seus fornecedores?

COMPARTILHAMENTO DE DADOS · O3CI

O registro de operadores de instalações fora da UE no portal O3CI é voluntário e recomendado pelo G2. Pode apoiar a troca de informações; não substitui a classificação nem as obrigações do declarante.

Fontes e atualização desta edição

Data de corte: **8 de outubro de 2026**. REG e ALT são a base legal. G1 e G2 explicam o regime definitivo e não são juridicamente vinculantes.

REG	Regulamento (UE) 2023/956 Versão consolidada de 20/10/2025, após ALT. Artigos 2 e 2a; Anexos I, III e VII.	Norma
ALT	Regulamento (UE) 2025/2083 Simplificação e reforço do CBAM, publicado em outubro de 2025.	Norma
G1	Guidance No. 1 · Introduction to CBAM concepts Comissão Europeia, 14/08/2026. Conceitos, regime definitivo e exceções.	Guia
G2	Guidance No. 2 · Quick guide for non-EU operators Comissão Europeia, 14/08/2026. Operadores fora da UE, dados e precursores.	Guia
AT1	CBAM De Minimis Threshold Assessment Comissão Europeia, 30/09/2026. Avaliação do limite de 50 toneladas.	Atualização
AT2	CBAM legislation and guidance Portal oficial: correção 2026/1740 dos valores padrão e proposta COM(2025) 989.	Consulta
DEF	CBAM definitive regime Portal oficial do regime definitivo, aplicável desde 01/01/2026.	Consulta
CN	TARIC · Consulta da pauta aduaneira europeia Consulta de códigos e medidas. Use a classificação válida na data da operação.	Consulta

Leia a norma antes de concluir. As disposições legais prevalecem sobre guias e este material educativo. Os links acima permitem consultar as versões e os documentos oficiais.

Este e-book orienta um diagnóstico preliminar e não constitui parecer jurídico nem certificação de conformidade. Revise a análise quando mudar o produto, a classificação, o destino, o regime aduaneiro, o agregado do importador ou a legislação.

AHOS ESG · Edição 1.0.1 · Referências consultadas em 08/10/2026.